审批，经批准后，产权交易机构进行信息披露，公开征集受让方；第二阶段，在公告期满后，在转让预案的基础上由持有国有资本的企业，根据求购方的登记情况，自行编制或者委托中介机构编制转让实施方案，并报经市人民政府审批。转让预案需在产权交易机构对企业进行信息披露前制定并经批准，而转让实施方案需在信息披露后制定。通过对转让预案和转让实施方案的两段式审批，以进一步加强我市国有企业产权在转让过程中的监管，保障转让的国有企业职工的合法权益。

（三）关于交易方式的问题

本办法规定企业国有产权交易主要采取协议、招标、拍卖等三种方式进行。第一是经产权交易机构对企业的转让信息进行公开披露，征集产生一家意向受让方的，或者按规定经市人民政府批准的，采取协议转让方式；第二是经公开征集产生两个以上受让方，并且转让价格不是唯一决定因素的，以及涉及特殊行业、公共事业的，采取招标方式；第三是经公开征集产生两个以上受让方，并且转让价格是产权转让的重要因素的，采取拍卖交易方式。

贵阳市人民代表大会常务委员会公告

2004 年 12 月 10 日

《贵阳市禁止选择性终止妊娠规定》经 2004 年 4 月 22 日贵阳市第十一届人民代表大会常务委员会第十二次会议通过，2004 年 8 月 2 日贵州省第十届人民代表大会常务委员会第九次会议批准，现予公布，自公布之日起施行。

贵阳市禁止选择性终止妊娠规定

（2004 年 10 月 29 日贵阳市第十一届人民代表大会常务委员会第十六次会议通过
2004 年 11 月 27 日贵州省第十届人民代表大会常务委员会第十一次会议批准
2004 年 12 月 10 日公布　　自 2005 年 1 月 1 日起施行）

第一条　为了制止选择性终止妊娠的行为，促使出生人口性别比例平衡，根据有关法律、法规，结合本市实际，制定本规定。

第二条　本市行政区域内妊娠十四周以上的妇女进行人工终止妊娠，以及实施、管理的机构和有关行政部门应当遵守本规定。

第三条　县级以上人民政府人口和计

划生育行政管理部门负责组织本规定的实施。

人口和计划生育、卫生、食品药品监督等有关行政管理部门按照职责，负责本行政区域内人工终止妊娠的监督管理工作。

第四条 各级人民政府应当将开展禁止选择性终止妊娠的工作，纳入人口和计划生育目标管理责任制的考核内容，并加强宣传教育。

第五条 任何单位和个人未依照法律、法规规定批准，不得开展胎儿性别鉴定和人工终止妊娠手术。

第六条 禁止下列行为：

（一）采用技术手段进行非医学需要的胎儿性别鉴定；

（二）选择性别的人工终止妊娠；

（三）药品生产、批发企业将终止妊娠的药品销售给未经批准施行终止妊娠手术的单位和个人；

（四）药品零售企业销售终止妊娠的药品。

第七条 县级以上人民政府人口和计划生育行政管理部门，应当对经过批准进行胎儿性别鉴定、人工终止妊娠手术活动的医疗保健、计划生育技术服务机构登记，并向社会公布。

第八条 怀疑胎儿可能为伴性遗传病的，须经按规定组成的专家组审核并出具医学意见，方能进行胎儿性别鉴定。

第九条 符合法定生育条件、已领取计划生育证明、妊娠十四周以上的妇女，除下列情形之一外，不得人工终止妊娠：

（一）胎儿患严重遗传性疾病的；

（二）胎儿有严重缺陷的；

（三）患严重疾病，继续妊娠可能危及孕妇生命安全或者严重危害孕妇健康的；

（四）其他特殊情形需要人工终止妊娠的。

第十条 有第九条第（一）、（二）、（三）项规定情形之一需要人工终止妊娠的，应当持本人身份证和经过批准的医疗保健、计划生育技术服务机构出具的医学诊断结果。

有第九条第（四）项情形，以及其他妊娠十四周以上的妇女，需要人工终止妊娠的，应当持所在地县级人民政府人口和计划生育行政管理部门出具的证明。

第十一条 医疗保健、计划生育技术服务机构对妊娠十四周以上的妇女，实施人工终止妊娠手术前应当查验第十条规定的资料或者证明，并将其复印件连同手术病历一并存档，造册登记。

人口和计划生育行政管理部门应当对存档、登记情况进行监督检查。

第十二条 违反本规定第五条规定的，由县级以上人口和计划生育行政管理部门、卫生行政管理部门依据职权，责令停止违法行为，没收违法所得。违法所得5000元以上的，并处违法所得3倍以上6倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足5000元的，处以5000元以上3万元以下罚款。

第十三条 有本规定第六条行为的，按照下列规定予以处罚：

（一）有第（一）、（二）项行为之一的，由县级以上人民政府人口和计划生育行政管理部门或者卫生行政管理部门依据职权，给予警告，没收违法所得；违法所得1万元以上的，处以违法所得2倍以上6倍以下罚款；没有违法所得或者违法所得不足1万元的，处以1万元以上3万元以下罚款；情节严重的，吊销执业证书；

（二）有第（三）、（四）项行为之一的，由县级以上食品药品监督行政管理部门责令改正，给予警告，没收违法所得，并处违法销售的药品价值2倍以上5倍以下的罚

款;情节严重的,吊销许可证。

第十四条 违反本规定第九条规定,进行选择性人工终止妊娠的,由县级以上人口和计划生育行政管理部门处以1000元以上3000元以下罚款;符合二孩生育条件的,不再安排生育。

第十五条 违反本规定第十一条第一款规定的,由县级以上人口和计划生育行政管理部门、卫生行政管理部门依据职权,对直接负责的主管人员以及直接责任人员给予行政处分;情节严重的,吊销执业证书。

第十六条 医疗保健、计划生育技术服务机构出具虚假医学鉴定、诊断结果的,由县级以上人口和计划生育行政管理部门、卫生行政管理部门依据职权,对直接负责的主管人员以及直接责任人员给予行政处分;情节严重的,吊销执业证书。

第十七条 人口和计划生育、卫生、食品药品监督等行政管理部门的工作人员,不履行监督管理职责,玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊,尚未构成犯罪的,依法给予行政处分。

第十八条 本规定自2005年1月1日起施行。

关于《贵阳市禁止选择性终止妊娠规定》的说明

贵阳市人大常委会

贵州省人大常委会:

2004年10月29日,贵阳市第十一届人大常委会第十六次会议审议通过了《贵阳市禁止选择性终止妊娠规定》(以下简称《规定》),决定报请省人大常委会批准。现作如下说明:

一、制定的必要性

胡锦涛总书记在今年中央人口资源环境工作座谈会上指出,人口和计划生育工作要集中抓好三件大事。其中之一就是要高度重视出生人口性别比升高的问题,开展必要的专项治理活动。他指出第五次全国人口普查的数据表明,我国出生人口性别比已达117:100。人口性别比是有其内在规律的,如果出生人口性别比长期失调,将会造成严重的社会问题。他强调要采取一切行之有效的措施,力争经过三至五年努力,使出生人口性别比升高的势头得到遏制。

我市人口与计划生育工作在各级党委、政府的高度重视和全市人民的共同努力下,取得了显著成绩,进入了低生育水平时期。但是1999年以来,全市总体出生性别比连续5年偏离正常值。其中1999年为110:100、2003年为110:100(正常出生性别比为103—108:100之间),不仅总体性别比偏高,而且出现孩次越高,性别比就越高的特点(2003年一孩出生性别比为106:100;二孩为129:100;多孩为147:100)。出生性别比升高不仅严重干扰和影响人口与计划生育工作的正常秩序,而且会导致社会人口性别结构不平衡,影响人